

0001045-73.2015.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... em troca do favor. Está preso por tráfico de drogas. Não conhecia a vítima e o Investigador de Polícia. Costumava ir à Cidade de Echaporã, onde conheceu Marcos e Igor e passou a 'andar' com eles (fl. 186).

A vítima asseverou que estava cuidando do estabelecimento para um parente e, quando chegou ao local para trabalhar, percebeu que havia ocorrido o furto. Recorda-se que tinha uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001045-73.2015.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001045-73.2015.8.26.0047 - 2015/000244

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Aparecido Silva de Souza

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.LEANDRO APARECIDO SILVA DE SOUZA, qualificado nos autos (fls. 27), foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, porque na ocasião mencionada na denúncia, na Cidade de Echaporã, nesta Comarca, agindo em concurso com os adolescentes Igor Henrique Alves da Silva e Marcos Henrique Alves da Silva, teria subtraído, para si, mediante rompimento de obstáculo, um par de chinelos, um par de óculos da marca 'Ray-ban', um canivete da marca 'Zebu', 15 pacotes de cigarro da marca 'Marlboro' e a quantia de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencentes ao estabelecimento comercial 'Serv Festa Sabará' (fls. 01i/02i).

A denúncia foi recebida (fl. 48), o réu foi citado por edital (fl. 73) e o feito suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 96).

Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fl. 150) e apresentou resposta à acusação (fls. 155/157).

Em instrução foi inquirida a vítima, duas testemunhas e o réu interrogado (fl. 186).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação e da

d. Defensora, pela absolvição (fl. 186).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de avaliação (fl. 24), bem como pelo laudo pericial (fls. 35/42).

Na fase policial acusado aduziu que no mês de novembro de 2014 foi até a Cidade de Echaporã/SP, em companhia dos adolescentes Igor Henrique Alves da Silva e Marcos Henrique Alves da Silva, foram até o depósito de bebidas Serv Festa Sabara, que Marcos disse que iria fazer 'uma fita'. O interrogando informa que Marcos arrombou a porta da entrada do estabelecimento Serv Fest e subtraiu de seu interior, óculos de sol, chinelo e um litro de bebida. O interrogando nega ter ajudado Marcos a arrombar a porta do estabelecimento, não sabia que ele iria praticar o furto. Que conhecia os adolescentes há cerca de duas semanas. Nunca foi preso e nem processado (fl. 27).

Em Juízo, o réu alegou que nega os fatos. Acredita que seu nome foi envolvido nos fatos porque na época do ocorrido estava em companhia de Marcos e Igor, indivíduos conhecidos nos meios policiais, tendo sido associado a eles por este motivo.

Ratifica seu interrogatório prestado na fase policial. No dia dos fatos, apenas ajudou a carregar as mercadorias que Marcos furtou, pois, na época, o réu era viciado em drogas e receberia entorpecente em troca do favor. Está preso por tráfico de drogas. Não conhecia a vítima e o Investigador de Polícia. Costumava ir à Cidade de Echaporã, onde conheceu Marcos e Igor e passou a 'andar' com eles (fl. 186).

A vítima asseverou que estava cuidando do estabelecimento para um parente e, quando chegou ao local para trabalhar, percebeu que havia ocorrido o furto. Recorda-se que tinha uma câmera no local que conseguiu captar as imagens do ocorrido. O ofendido não conseguiu identificar o autor, pois a imagem estava um pouco distorcida. Os fatos ocorreram durante a madrugada. Não dava para reconhecer com exatidão o autor, porém era possível visualizar pessoas andando pelo local. Os objetos furtados não foram recuperados (fl. 186).

O Investigador de Polícia Selézio obtemperou que o parente do dono do estabelecimento constatou o furto e relatou à polícia. Havia algumas imagens de câmera que, embora não fossem muito boas, possibilitaram localizar os dois adolescentes, Marcos e Igor, que confessaram o crime e indicaram um terceiro indivíduo, de nome Leandro, morador de Campos Novos. Não conhece o acusado. Afirma que Marcos e Igor são conhecidos nos meios policiais, e que Marcos está preso por furto (fl. 186).

A testemunha Marcos asseverou que não se recorda de ter participado dos fatos. Sempre foi morador da cidade de Echaporã. Afirma que Igor é irmão do depoente. Está preso pela prática de furto (fl. 186).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor, pois os elementos de prova existentes no processo formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção, mormente se for considerado que o réu admitiu ter ajudado os adolescentes sobreditos a carregador a res furtiva.

A conduta do réu desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux).

Nunca é demais lembrar que a apreensão da res furtiva em poder do agente implica inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido, o que na espécie não se deu (cf. TJMS Ap. Criminal Detenção e Multa nº 2006.020.190-9/0000-00 Três Lagoas 2ª T. Criminal Relator Exmo. Sr. Des. José Augusto de Souza J. 10.01.2007).

As qualificadoras - mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes - restaram demonstradas pelo laudo pericial (cf. fls. 35/42) e pela prova oral.

Nunca é demais lembrar que reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não for prevista como agravante (cf. STJ, Habeas Corpus nº 463.769-

SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 4/9/2018).

Portanto, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de furto qualificado, de rigor a prolação do decreto condenatório.

No pertinente à conduta tipificada no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), a condenação se justifica, porque restou comprovada pela confissão dos adolescentes em fase policial e pela prova oral sobredita que o réu praticou o furto na companhia dos adolescentes Igor Henrique Alves da Silva e Marcos Henrique Alves da Silva.

Nunca é demais lembrar que o crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 é delito formal, assim sua efetivação independe da prova da efetivada corrupção do menor, ou seja, da ocorrência do resultado naturalístico.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

2.1.1. O acusado possui maus antecedentes (Ação Penal nº 0001761-34.2013.8.26.0415 - cf. F.A. e Certidão em apenso próprio).

Logo, em razão dos maus antecedentes e por ter sido o crime cometido, mediante rompimento de obstáculo, a pena base é fixada 1/5 acima do mínimo legal, salientando-se que a qualificadora concurso de agentes foi utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, por ser o crime mais grave.

Não há agravantes. Em seguida, considerando a menoridade relativa do acusado (tinha 19 anos na época dos fatos), e a confissão, ora considerada (cf. Súmula 545 do STJ), torno a pena ao mínimo legal.

Por fim, a pena é aumentada em 1/6, em razão do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Nos termos do art. 72 do Código Penal, a pena da multa é de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, salientando-se que não há previsão de pena de multa para o crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar LEANDRO APARECIDO SILVA DE SOUZA, como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão dos maus antecedentes, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os maus antecedentes desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade, já que não há fato novo a ensejar a decretação da prisão cautelar.

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À d. Defensora nomeada, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA